



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

17 ביולי 2023

1648

כ"ח בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (הצהרת אמונים למשרת ראש נציגות דיפלומטית או קונסולרית), התשפ"ג-2023 1214

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (הצהרת אמונים למשרת ראש נציגות דיפלומטית או קונסולרית), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 34א¹. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, אחרי סעיף 34 יבוא:

34א. בלי לגרוע מהוראת סעיף 34, מי שימונה לפי סעיף 23 למשרת ראש נציגות דיפלומטית או קונסולרית בחוץ לארץ חייב, לפני שיימסר לו כתב מינוי לפי סעיף 17, להצהיר הבהרה זו:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית";

ההצהרה תהיה בפני שר החוץ או עובד המדינה שהוסמך לכך בתקנות."

ד ב ר י ה ס ב ר

הגורמים הבכירים ביותר במדינת הכהונה. לנוכח חשיבות הייצוגיות והממלכתיות שלה הוא נדרש מכוח תפקידו ולנוכח אחריותו וחובתו לבטא נאמנה את מדיניות הממשלה, הן ביחסי החוץ והן במדיניות הפנים, מוצע להוסיף לחוק, נוסף על חובת ההצהרה הקיימת לגבי כלל עובדי המדינה בהתאם להוראת סעיף 34, את סעיף 34א ולקבוע בו כי מי שימונה על ידי הממשלה לפי סעיף 23 לחוק למשרת ראש נציגות דיפלומטית או קונסולרית בחוץ לארץ, יהיה חייב להצהיר הבהרה אמונים נוספת, לפני שיימסר לו כתב מינוי. בהתאם למוצע, על ראש הנציגות כאמור להצהיר את ההצהרה הזו: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". מוצע כי הבהרה זו תבצע בפני שר החוץ או בפני עובד המדינה שהוסמך לכך בתקנות.

סעיף 1 בהתאם להוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959 (להלן – החוק), חייב עובד המדינה, לפני שיימסר לו כתב מינוי לפי סעיף 17 לחוק או כתב הרשאה לפי סעיף 37 לחוק, להצהיר הבהרה זו: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עליי כעובד המדינה". הוראה דומה במהותה קיימת גם לגבי בעלי תפקידים נוספים, כגון נשיא המדינה, שרי הממשלה, חברי הכנסת ומבקר המדינה.

ראש נציגות דיפלומטית או קונסולרית הוא נציגו הרשמי והבכיר של הריבון במדינה הזרה, המייצג, מעצם טיב תפקידו, את עמדות המדינה והממשלה בחוץ לארץ ובשמה. הוא מופקד על הקשרים המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים, ההסברתיים, התרבותיים והמדעיים אל מול

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ז, עמ' 42.